

1534279-45.2021.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... perceber que o local era ponto de tráfico de drogas porque havia usuário nas proximidades.

O acusado CAIO VINÍCIUS CACCIATORE COSTA relatou que conta com 29 anos. Já esteve preso por tráfico de drogas e furto. Confessou os fatos. Disse que trabalhava como vendedor de doces e balas no trem. Com as dificuldades financeiras, pediu dinheiro emprestado para Gustavo que falou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1534279-45.2021.8.26.0278 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534279-45.2021.8.26.0278

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2317691/2021 - 67º D.P. JARDIM

ROBRU, 21535039 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 1080/21/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 2317691 - 67º D.P. JARDIM ROBRU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINICIUS CACCIATORE COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CAIO VINÍCIUS CACCIATORE COSTA, qualificado em fls. 18, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de novembro de 2021, no período matutino, na Rua Flores, altura do número 203, nesta cidade e Comarca, o denunciado vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, sem

autorização, 73 invólucros plásticos contendo crack (com peso líquido de 82,7 gramas), 154 invólucros plásticos contendo cocaína (com peso líquido de 256,6 gramas) e 39 porções de maconha (com peso líquido de 83,2 gramas).

Notificado (fls. 74), o réu apresentou da defesa preliminar (fls. 78). A denúncia foi recebida (fls. 80/81). Durante a instrução, ouviu-se testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o regime inicial diverso do fechado, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recuso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 12/15), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 98/100), bem como pela demais provas.

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha JOSÉ ROBERTO BRESSANI JÚNIOR, policial civil, relatou que cumpriam ordem de serviço da autoridade policial no local dos fatos, quando visualizaram um Ford/Fiesta de cor preta entregando uma sacola de papel para um indivíduo que foi identificado como Caio. O condutor do veículo, ao avistar a viatura, conseguiu deixar o local dos fatos saindo em disparada. O indivíduo que recebeu a sacola foi abordado sem apresentar qualquer resistência e afirmou que os entorpecentes eram destinados a uma "lojinha". Disse que ganharia a quantia de R\$ 300,00 para guardar a droga. Relatou que passava por dificuldades financeiras.

No mesmo sentido seguiu o depoimento de seu colega, EDUARDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, também policial civil, qual esteve presente na prisão do réu, apresentou relatos de mesmo teor de seu colega miliciano. Dava para perceber que o local era ponto de tráfico de drogas porque havia usuário nas proximidades.

O acusado CAIO VINÍCIUS CACCIATORE COSTA relatou que conta com 29 anos. Já esteve preso por tráfico de drogas e furto. Confessou os fatos. Disse que trabalhava como vendedor de doces e balas no trem. Com as dificuldades financeiras, pediu dinheiro emprestado para Gustavo que falou que poderia vender ou guardar drogas para ter o dinheiro. Aceito guardar drogas.

A prova dos autos é suficiente para fazer crer ser o réu o autor dos fatos. Ele confessou a imputação que lhe é feita pela denúncia e os elementos de convicção dos autos conferem respaldo a sua versão.

Ainda que assim não fosse, os policiais civis apresentaram relatos uníssonos e afirmaram que ali estavam em cumprimento de ordem emanada da autoridade policial quando presenciaram os fatos e efetuaram a abordagem encontrados entorpecentes no interior do sacola que o réu acabara de receber de indivíduo que dirigia um veículo Ford/Fiesta e deixou o local rapidamente.

Inegável a atuação do acusado no tráfico de drogas.
Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é reincidente, o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, contudo, diante de sua confissão espontânea, circunstância atenuante da pena, opero a compensação entre ambas.

Não incidem causas de aumento de pena ou diminuição, de sorte que torno concreta a pena cominada ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado ante sua reincidência, na forma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO CAIO VINÍCIUS CACCIATORE COSTA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Mantenho a prisão do acusado como medida de garantia da aplicação da lei penal já que considerado culpado após encerramento do duplo grau de jurisdição bem como diante da presença das circunstâncias previstas no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA